

Směnnou smlouvou se **dvě strany zavazují vyměnit si navzájem věci**. Tímto vzniká **vzájemná povinnost převést vlastnické právo** k těmto věcem. Na rozdíl od kupní smlouvy se zde neplatí peníze – předmětem je výměna věci za věc.

Smluvní strany

- **První zcizitel (vyměňující osoba)** – osoba, která převádí vlastnické právo k první věci.
- **Druhý zcizitel (druhá vyměňující osoba)** – osoba, která převádí vlastnické právo k druhé věci.

V praxi jsou obě strany **rovnoprávné** – každý z účastníků je zároveň **zcizitelem i nabyvatelem**, jen u jiné věci.

Hlavní znaky

- Práva a povinnosti stran jsou **symetrická**: každý dává i přijímá.
- Žádná ze stran **neplatí peníze**, pokud není dohodnuto jinak.
- Obě strany mají **povinnost odevzdat věc** ve stavu, v jakém byla při uzavření smlouvy.

Rizika a specifika

- Pokud **dojde k náhodné zkáze** jedné z věcí **před předáním**, smlouva zaniká.
- Pokud se věc **výrazně zhorší (pokles hodnoty pod polovinu)**, může druhá strana od smlouvy odstoupit.
- **Plody a užitky** z věci (např. ovoce, nájem z pronajatého bytu) **náleží původnímu vlastníkov** až do okamžiku předání věci.

Příklad: Petr si s Honzou vymění horské kolo za starší motorovou pilu.

Posouzení situace: Pokud se kolo před předáním náhodně rozbije (např. spadne ze střechy garáže), smlouva zaniká. Pokud se ale jen výrazně poškrábe a jeho cena klesne pod polovinu původní hodnoty, Honza může od smlouvy odstoupit.

Kontrolní otázky

1. Co je hlavním předmětem směnné smlouvy?
2. Jaký je rozdíl mezi směnnou a kupní smlouvou?
3. Kdo jsou smluvní strany ve směnné smlouvě?
4. Kdy může jedna ze stran od směnné smlouvy odstoupit kvůli zhoršení věci?

Naposledy změněno: úterý, 12. srpna 2025, 11:26

[< Předchozí](#)[🏠 Zpět do kurzu](#)[Další >](#)

Copyright © 2025 by STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. All Rights Reserved. Web by PragoData.